# TEMA 12: SOCIEDAD ANÓNIMA

## 1. CONCEPTO:

Es una **sociedad de capitales**, de naturaleza eminentemente comercial, donde el capital está representado por **acciones integradas por aportes de los accionistas**, quienes no responden personalmente por las deudas sociales, sino hasta el monto de las acciones que hayan suscrito

## 2. CARACTERÍSTICAS:

Según el Código de Comercio y Servicio Plurinacional del Registro Comercial (SEPREC), sus pilares son:

- **Composición:** Mínimo **3 accionistas**, sin límite máximo.
- **Capital:** Se divide en acciones de igual valor y debe estar suscrito al menos en un 50% al momento de la constitución.
- **Gobierno:** La autoridad máxima es la **Junta General de Accionistas**.
- **Administración:** Obligatoriamente a cargo de un **Directorio** (mínimo 3 miembros) y la fiscalización interna por **Síndicos**.
- **Nombre:** Debe incluir una denominación referida al objeto o un nombre de fantasía, seguida de "Sociedad Anónima" o "S.A.".

## 3. TIPOS:

El ordenamiento jurídico en Bolivia distingue:

- **S.A. de Constitución Simultánea:** Los fundadores suscriben el capital y aprueban los estatutos en un solo acto notarial.
- **S.A. por Suscripción Pública:** Se recurre al ahorro público para captar capitales mediante un programa de fundación aprobado por la autoridad [Dirección de Sociedades por Acciones].
- **S.A.M. (Sociedad Anónima Mixta):** Formada por el Estado y el sector privado, donde el Estado tiene participación mayoritaria o estratégica.

## 4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS:

| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| **Transferibilidad:** Las acciones se pueden vender o ceder libremente sin modificar la escritura pública. | **Costos Elevados:** La constitución y el mantenimiento (auditorías externas, síndicos) son significativamente caros. |
| **Acceso a Capital:** Puede cotizar en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) para financiarse. | **Complejidad Administrativa:** Requiere juntas anuales obligatorias y registros detallados en libros de actas. |
| **Continuidad:** La existencia de la sociedad es independiente de la vida o permanencia de sus accionistas. | **Control Normativo:** Mayor fiscalización por parte de entidades como ASFI o SEPREC. |

## 5. ESTADÍSTICAS DE S.A. EN BOLIVIA (2025)

La base empresarial boliviana muestra una concentración estratégica de las S.A. en sectores de alto impacto financiero.

### a) Distribución Geográfica:

- **Santa Cruz:** Lidera con el mayor número de S.A., concentrando cerca del **45%**, principalmente en agroindustria, banca e hidrocarburos.
- **La Paz:** Ocupa el segundo lugar con aproximadamente **35%,** con predominancia en servicios financieros, telecomunicaciones y minería.
- **Cochabamba:** Representa cerca del **12%**, enfocada en industria manufacturera y aviación.

### b) Rubros Predominantes:

1. **Intermediación Financiera:** Casi la totalidad de los bancos bolivianos son S.A.
2. **Industria Manufacturera:** Grandes plantas cementeras y de alimentos.
3. **Minería y Canteras:** Empresas extractivas con capitales internacionales.
4. **Telecomunicaciones:** Operadores de red fija y móvil.

# LECTURA COMPLEMENTARIA 3:
# CÓDIGO DE COMERCIO

***Nota del Editor:*** *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas. Existen algunos artículos que no están contemplados porque no están vinculados al tema, fueron derogados o quedaron inaplicables por colisión normativa.*

## SOCIEDAD ANÓNIMA

**Artículo 217.- (CARACTERÍSTICAS).** En la sociedad anónima el capital está representado por **acciones**. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que hayan suscrito.

**Artículo 218.- (DENOMINACIÓN).** La sociedad anónima llevará una denominación referida al objeto principal de su giro, seguida de las palabras "Sociedad Anónima", o su abreviatura "S. A.". La denominación debe ser diferente de cualquier otra sociedad existente.

**Artículo 219.- (FORMA DE CONSTITUCIÓN).** La sociedad anónima puede constituirse en **acto único** por los fundadores o mediante **suscripción pública de acciones.**

**Artículo 220.- (REQUISITOS PARA CONSTITUIR POR ACTO ÚNICO).** Para constituir una sociedad anónima en acto único la escritura de constitución debe contener, además de los señalados en el artículo 127, los siguientes requisitos:

1) Que la integren tres accionistas por lo menos;

2) Que el **capital social se haya suscrito en su totalidad** el cual no puede ser menor al cincuenta por ciento del capital autorizado. A los efectos de éste Capítulo: "Capital social" y "capital suscrito" tienen el mismo significado;

3) Que de **cada acción suscrita se haya pagado por lo menos un veinticinco por ciento** de su valor en el momento de celebrarse el contrato constitutivo, y

4) Que los **estatutos** de la sociedad sean **aprobados** por los accionistas.

**Artículo 222.- (CONSTITUCIÓN POR SUSCRIPCIÓN PÚBLICA).** Si la constitución de la sociedad anónima fuera por suscripción pública, los promotores deben formular un **programa de fundación** suscrito por los mismos, que se someterá a la aprobación de la Dirección de Sociedades por Acciones y que **debe contener:**

1) Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio de los promotores y el número de su cédula de identidad **(generales de los promotores).**

2) **Clase y valor de las acciones**, monto de las emisiones programadas, condiciones del contrato de suscripción y anticipos de pago a los que se obligan los suscriptores;

3) **Número de acciones** correspondientes a los promotores;

4) **Proyectos de estatutos;**

5) **Ventas o beneficios eventuales** que los promotores proyectan reservarse;

6) **Plazo de suscripción,** que no excederá de **seis meses** computables **desde la fecha de aprobación del programa** por la Dirección de Sociedades por Acciones.

7) **Contrato entre un Banco y los promotores** por el cual aquél tomará a su cargo la preparación de la documentación correspondiente, la recepción de las suscripciones y los anticipos de pago en dinero.

**Artículo 225.- (DEPOSITO DE LA SUSCRIPCIÓN EN DINERO).** Los aportes en dinero deben ser depositados en el Banco designado para recibir las suscripciones.

**Artículo 231.- (VOTACIÓN).** A los efectos del artículo anterior, **cada suscriptor tiene derecho a tantos votos como acciones haya suscrito y pagado** el anticipo que le corresponde. Las **decisiones se adoptarán por la mayoría de los suscriptores presentes** que representen **no menos de la tercera** parte del capital suscrito con derecho a voto, sin lugar a estipulación distinta. Los promotores pueden ser suscriptores, pero no pueden votar sobre el punto 3) del artículo anterior.

**Artículo 233.- (FUNDADORES).** Son fundadores de una sociedad anónima:
1) Las personas que **otorguen la escritura de constitución** de la sociedad cuando se efectúe en **acto único**, y
2) En la **formación por suscripción pública**, los que firmen el programa.

**ACCIONES**

**Artículo 238.- (CONCEPTO Y VALOR NOMINAL).** El capital social está dividido en acciones de igual valor. Tienen un valor nominal de **100** pesos bolivianos **o múltiplos de cien**.

**Artículo 241.- (PROHIBICIÓN DE EMITIR ACCIONES BAJO LA PAR).** Las sociedades anónimas **no pueden,** en caso alguno, **emitir acciones por un precio inferior a su valor nominal.** Puede emitirse **acciones con prima** autorizada por la junta extraordinaria, **conservando su igualdad en cada emisión.** El importe de la prima, descontando los gastos de emisión, constituirá una reserva especial.

**Artículo 253.- (TRANSMISIÓN DE ACCIONES).** Será libre la transmisión de acciones; empero, **la escritura social puede imponer condiciones** a la transmisión de **acciones nominativas** que, en ningún caso, signifiquen una limitación, debiendo dichas condiciones constar en el Título.

**Artículo 254.- (ACCIONES AL PORTADOR O NOMINATIVAS).** La transmisión de **acciones al portador** se perfecciona por simple **tradición**. La transmisión de **acciones nominativas** se perfecciona mediante **endoso** y producirá efectos ante la sociedad y terceros, a partir de su inscripción en el registro de acciones.

**Artículo 255.- (DERECHO PREFERENTE). Los accionistas tienen derecho preferente** para suscribir nuevas acciones **en proporción al número que posean.** La sociedad hará el ofrecimiento mediante avisos en un órgano de prensa de circulación nacional por tres días consecutivos. Los accionistas pueden **ejercer su derecho preferente** dentro del **plazo de**

**treinta días,** computados desde la fecha de la última publicación, si los estatutos no prevén un plazo mayor.

**Artículo 261.- (CLASES DE ACCIONES).** Las acciones pueden ser **ordinarias o preferidas**. La escritura social establecerá los derechos y obligaciones que cada clase de acciones atribuye a sus tenedores con arreglo a las disposiciones de éste Código. Si no se establecen clases de acciones en la escritura social, se entiende que todas son ordinarias.

**Artículo 262.- (ACCIONES ORDINARIAS).** Cada acción ordinaria da **derecho a un voto** en las juntas generales.

**Artículo 263.- (ACCIONES PREFERIDAS).** Las acciones preferidas son las que establecen **beneficios preferenciales. No votarán en las juntas ordinarias**, sino exclusivamente en las extraordinarias, sin perjuicio de asistir con **derecho a voz a las asambleas ordinarias.**

**Artículo 266.- (MONTO DE ACCIONES PREFERIDAS).** Las acciones preferidas no excederán de la **mitad del capital suscrito.**

**Artículo 267.- (ACCIONES PROHIBIDAS).** Se prohíbe a las sociedades anónimas, y será nula en su caso, la **emisión de acciones de voto plural.**

**Artículo 268.- (CALIDAD DE ACCIONISTAS).** Tiene la calidad de accionista el **inscrito en el registro de accionistas** de la sociedad, si las acciones son nominativas, y el tenedor, si son al portador.

**Artículo 269.- (DERECHOS DEL ACCIONISTA).** Son derechos fundamentales del accionista, que serán ejercidos conforme a las disposiciones de éste Código y a las prescripciones de los estatutos, los siguientes:

1) **Intervenir en las juntas generales** con derecho a voz y voto;
2) **Integrar los órganos electivos** de administración y fiscalización interna;
3) Participar en las **utilidades sociales**, debiendo observarse igualdad de tratamiento para los accionistas de la misma clase;

4) Participar, en las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior, en la **distribución del haber social, en caso de liquidación;**
5) Gozar de **preferencia para la suscripción** de nuevas acciones;
6) **Impugnar las resoluciones** de las juntas generales y del directorio de acuerdo con las disposiciones de éste Código. **No podrá ejercer éste derecho al accionista que sea deudor moroso** de la sociedad por cualquier concepto, cuya obligación conste por título fehaciente e incontestable, y
7) **Negociar libremente sus acciones**, salvo lo dispuesto en el artículo 253.

**Artículo 313.- (ELECCIÓN DE PRESIDENTE).** Si la elección estuviera encomendada al directorio, sus miembros elegirán al presidente por **mayoría absoluta de votos,** salvo que los estatutos dispongan un número mayor.

**Artículo 314.- (REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD).** El **presidente del directorio** inviste la representación legal de la sociedad. Los estatutos pueden prever la **representación conjunta** con uno o más directores o gerentes. En ambos casos se aplicará el artículo 163.

**Artículo 321.- (CASOS DE RESPONSABILIDAD).** Los directores son responsables, **solidaria e ilimitadamente**, frente a la sociedad, los accionistas y terceros, en los siguientes casos:
1) Por **mal desempeño** de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 164;
2) Por **incumplimiento o violación de las leyes, estatutos, reglamentos o resoluciones** de las juntas;
3) Por **daños** que fueran consecuencia de **dolo, fraude, culpa grave o abuso** de facultades;
4) Por toda distribución de utilidades en violación del artículo 168.

**Artículo 322. - (RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON LOS DIRECTORES ANTERIORES).** Asimismo, los directores serán **responsables solidarios con los que les antecedieron,** por las

irregularidades en que éstos hubieran incurrido si **conociéndolas no las remediaran, o enmendaran** poniéndolas, en todo caso, en conocimiento de los síndicos o de la junta general.

**Artículo 323.- (ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD).** La acción de responsabilidad de la sociedad contra los directores y síndicos será incoada con la aprobación **previa de la junta general**, la cual nombrará al o los encargados de llevarla adelante. La acción contra los gerentes se entablará previa **resolución del directorio.** La acción de responsabilidad **no alcanza a los directores disidentes** que hubieran hecho constar su disidencia. **Prescribe a los tres años** de haber fenecido el mandato respectivo. La responsabilidad de los directores y gerentes frente a la sociedad, se extingue por la aprobación de su gestión, por desistimiento o transacción acordada por junta general siempre que esta responsabilidad no provenga de violación de la ley.

**Artículo 324.- (QUIEBRA).** Si la sociedad se encuentra en estado de quiebra, la **acción de responsabilidad podrá ser ejercitada por sus acreedores o por el síndico** de la quiebra.

**Artículo 327.- (GERENTES).** El directorio puede delegar sus **funciones ejecutivas de la administración**, nombrando gerente o gerentes generales o especiales, que pueden ser directores o no con facultades y obligaciones expresamente señaladas. El **cargo de gerente será remunerado y su mandato revocable** en todo tiempo por acuerdo del directorio. Los gerentes responden ante la sociedad y terceros por el desempeño de su cargo, en la misma forma que los directores. Su designación no excluye la responsabilidad propia de los directores.

**Artículo 343.- (AUMENTO DE CAPITAL)** Por resolución de la junta general extraordinaria, se puede aumentar el capital social **hasta el límite del capital autorizado**, respetando el derecho preferencial de los accionistas señalado en el artículo 255. Para el aumento del capital autorizado deberá observarse el artículo

256 y modificarse los estatutos en la parte pertinente, corriendo el trámite señalado en los artículos 130, 131 y 132.

**Artículo 344.- (INSCRIPCIÓN).** La resolución de aumento de capital autorizado se inscribirá en el **Registro de Comercio**, conforme señala el artículo 142.

**Artículo 347.- (CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS Y UTILIDADES).** En la capitalización de reservas y otros fondos libres, así como en el pago de dividendos con acciones liberadas y en procedimientos similares, se respetará la proporción de cada accionista. Aprobada la capitalización de utilidades en junta general, ningún accionista, aunque su voto hubiera sido contrario podrá exigir la entrega en dinero de la parte que le corresponda en las mismas.

**Artículo 350.- (AUMENTO DE CAPITAL POR SUSCRIPCIÓN PUBLICA).** El aumento de capital podrá realizarse por **oferta pública de acciones mediante resolución** de la junta general extraordinaria. Requerirá la **autorización previa de la Dirección de Sociedades por Acciones.**

TRIBUTUM
SAPIENTIA EST POTENTIA
NormativaVirtual.com